

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4612/2539

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
นายสมหวัง ศูนย์กลาง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 51 มาตรา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 86 (พ.ศ. 2536) เรื่อง เปลี่ยนแปลง
ประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 ได้ประกาศกำหนดให้อีเฟดรีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประกาศ
ฉบับดังกล่าวนี้ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 51 และฉบับที่ 71 ที่
เกี่ยวกับอีเฟดรีนแล้ว หลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 86 มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2536 แล้ว ดังนั้นไม่ว่าอีเฟดรีนจะมีโครงสร้างทาง
เคมีอยู่ในรูปใดหรือวัตถุตำรับใด หากมีอีเฟดรีนผสมอยู่แล้วให้ถือว่าวัตถุตำรับนั้น
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

จำเลยที่ 1 มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมาก รวม
ทั้งมีถุงพลาสติกขนาดเล็กเพื่อไว้บรรจุแบ่งขายเป็นจำนวนมากเช่นกัน แสดงว่า
จำเลยที่ 1 มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายอันเป็นการขาย
ตามกฎหมาย

จำเลยที่ 1 มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีถุงพลาสติกขนาดเล็กเพื่อไว้บรรจุแบ่งขายเป็นจำนวนมากเช่นกัน แสดงว่าจำเลยที่ 1 มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายอันเป็นการขายตามกฎหมาย

(กนก พรรณรักษา-พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายธีรวัฒน์ วิสุทธิภักดี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวิบูลย์ สุนทรวิภาต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ